

# MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR (RÉPLICA) — PROCON/SC

Data: 13/04/2026

Fornecedor: Intercultural Agência de Viagens Ltda (Florianópolis/SC).

Objeto: Cumprimento equivalente (programa 88 semanas) OU restituição integral corrigida do valor pago (crédito R\$ 44.055,86).

## 1) Síntese objetiva do caso

Em 27/11/2023 foi contratado programa de 88 semanas (curso + estágio) no Canadá, com pagamento integral. Em 22/04/2024 foi assinada Carta de Cancelamento com MULTA ZERO, fixando crédito integral de R\$ 44.055,86. Em 2026, ao solicitar reativação do projeto, a empresa passou a oferecer alternativas não equivalentes: (i) 48 semanas por valor superior ao crédito; ou (ii) programa maior, porém com exigência de aporte adicional elevado. Diante da negativa de equivalência, foi instaurada reclamação no PROCON/SC.

## 2) O que a empresa respondeu ao PROCON

A resposta do fornecedor sustenta, em resumo: (a) que o cancelamento teria sido por iniciativa do consumidor; (b) que não haveria garantia de manutenção de valores de 2023/2024; (c) que o crédito seria para uso em intercâmbio; e (d) oferece acordo de restituição parcial de R\$ 32.854,57, calculado a partir de um valor-base de R\$ 31.638,47 (aplicando abatimento de 30% e abatendo “Custo Intercultural”).

## 3) Impugnação técnica (pontos controvertidos)

- **3.1. Multa e abatimentos: incompatíveis com a Carta de Cancelamento (22/04/2024).** A carta assinada registra MULTA DE CANCELAMENTO = R\$ 0 e fixa crédito integral de R\$ 44.055,86. A resposta do fornecedor tenta reintroduzir penalidades e abatimentos não previstos no acordo de 2024. Se a empresa escolhe devolver valores, a devolução deve respeitar o acordo firmado (multa zero e crédito integral), ou, no mínimo, apresentar fundamento contratual e prova de que tais abatimentos foram expressamente aceitos pelo consumidor na carta (o que não consta).
- **3.2. Cláusula Quinta, item VI (Contrato 27/11/2023): reembolso integral corrigido quando há impossibilidade de confirmar o curso e a alternativa é mais cara.** O contrato prevê que, se for impossível confirmar o curso/acomodação e a alternativa apresentada tiver valor superior, o consumidor pode não aceitar, e o fornecedor pode desistir restituindo *todo o valor pago devidamente corrigido*, restando apenas o “Custo Intercultural”. As propostas de 2026 evidenciam alternativa com valor superior ao crédito e/ou escopo reduzido, reforçando a incidência do item VI.
- **3.3. Ausência de informação escrita sobre: validade do crédito e regra de “tabela vigente”.** A Carta de Cancelamento não prevê prazo/validade nem regra de desvalorização do crédito ou cálculo obrigatório por “tabela vigente”. Posteriormente (jan/2026), houve menção por WhatsApp de validade até nov/2026, mas sem suporte documental e sem previsão no acordo. Essa lacuna caracteriza, no mínimo, falha no dever de informação e criação posterior de condições restritivas.
- **3.4. Memória de cálculo incompleta.** A resposta do fornecedor não apresenta planilha detalhando mês a mês o índice de correção utilizado (IPCA), a data-base, nem justifica a divergência entre o valor de crédito da carta (R\$ 44.055,86) e o “valor total pago” indicado (R\$ 44.054,64).

## 4) Pedido ao PROCON/SC

Requeiro que o fornecedor, à sua escolha, seja instado a:

**(1) Cumprir a oferta / cumprimento equivalente:** viabilizar programa equivalente ao originalmente contratado (88 semanas, ou equivalência comprovável), sem cobrança adicional de curso, utilizando integralmente o crédito de R\$ 44.055,86;

**OU**

**(2) Rescindir com restituição integral:** restituir o valor integral pago/creditado (R\$ 44.055,86), com correção monetária e juros legais, para recomposição do equilíbrio.

**Subsidiariamente**, caso o PROCON entenda aplicável o Contrato (Cláusula Quinta, VI), requer-se reembolso integral corrigido com retenção apenas do “Custo Intercultural” devidamente comprovado, com apresentação de memória de cálculo e índices oficiais.

## 5) Referências de prova (anexos recomendados)

|    |                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Carta de Cancelamento (22/04/2024) — multa zero e crédito R\$ 44.055,86.                                                                             |
| A2 | Contrato (27/11/2023) — Cláusula Quinta, itens IV e VI (páginas com texto legível).                                                                  |
| A3 | Formulário de Inscrição / Proposta Aceita — indicação de programa de 88 semanas.                                                                     |
| A4 | Propostas enviadas em 26/01/2026 (48 semanas e alternativa com aporte adicional).                                                                    |
| A5 | WhatsApp Juliana (26/01/2026) — menção de validade do crédito até nov/2026.                                                                          |
| A6 | WhatsApp Andréa — negativa de manter valores 2023/2024 e orientação de “usar o crédito”.                                                             |
| A7 | E-mail de Eduardo (02/02/2026) — afirma que não haveria reembolso e que seria apenas crédito (diverge da oferta atual de devolução parcial).         |
| A8 | Conversas/áudios transcritos com Camila (abril/2024) — confirmação de multa zero e de que “todo o valor pago fica de crédito / não vai perder nada”. |
| A9 | Comprovante de recebimento da notificação/AR (Correios) — data de entrega ao fornecedor.                                                             |

Observação: documentos médicos podem ser apresentados de forma minimizada (apenas o necessário) para justificar o hiato e reforçar boa-fé, preservando dados sensíveis.